# 福州市长乐区市场监督管理局（福州市长乐区知识产权局）
# 行政处罚决定书

榕长市监金处罚〔2025〕38号

当事人：福州市长乐区金峰宅配便利店（个体工商户）

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92350182MAD0FW1D2J

住所（住址）：福建省福州市长乐区金峰镇集仙村桥东新村635号

法定代表人（负责人、经营者）：***

2025年7月8日，我局收到12345平台的诉求件（诉求编号：FZ25070720565），称当事人在拼多多平台上开设网店（名称：宅配酒水饮料，店铺编号：811872104）并上架销售“营养快线（规格500毫升x5）”，产品上架时标示的价格为6.79元，投诉举报人在当事人开设在拼多多上的网店购买了3个订单，但商家退款不发货。2025年7月10日执法人员到福建省福州市长乐区金峰镇集仙村桥东新村635号的福州市长乐区金峰宅配便利店现场检查，发现当事人在拼多多开设网店（名称：宅配酒水饮料，店铺编号：811872104），但未发现有上线待售的营养快线产品，从拼多多后台中发现当事人有一个下架的营养快线产品的记录，同时在查询当事人订单记录时，发现当事人在2025年7月5日有4单“营养快线（规格500毫升x5）”产品的销售记录，订单号分别为250705-160935472840599，250705-155372777160599。250705-277044293320599、250705-252397524520426，每单的实付金额和退款金额均为

6.79元。当事人通过发布产品设置虚假的价格诱骗消费者进行交易，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第（四）项的规定。经局领导批准，本局于2025年7月17日予以立案。

经查，2025年7月8日，我局收到12345平台的诉求件（诉求编号：FZ25070720565），称当事人在拼多多平台上开设网店（名称：宅配酒水饮料，店铺编号：811872104）并上架销售“营养快线（规格500毫升x5）”，产品上架时标示的价格为***元，投诉举报人在当事人开设在拼多多上的网店购买了3个订单，编号分别为250705-160935472840599，250705-155372777160599，250705-277044293320599。我局执法人员到福建省福州市长乐区金峰镇集仙村桥东新村635号的福州市长乐区金峰宅配便利店现场检查，发现当事人在拼多多开设网店（名称：宅配酒水饮料，店铺编号：811872104），但未发现有上线待售的营养快线产品，从拼多多后台中发现当事人有一个下架的营养快线产品的记录，同时在查询当事人订单记录时，发现当事人在2025年7月5日有4单“营养快线（规格500毫升x5）”产品的销售记录，订单号分别为250705-160935472840599，250705-155372777160599，250705-277044293320599、250705-252397524520426，每单的实付金额和退款金额均为6.79元；在当事人线上网店的后台发现有一个扣款记录，入账时间 2025-07-05 17：04：01，备注的用途为“商家物流服务承诺未兑现（缺货）。用于补偿消费者”。

当事人网店是从2025年5月27日才开始在拼多多开设网店（名称：宅配酒水饮料，店铺编号：811872104）并对外销售产品，当事人在顾客下单后退款不发货，当事人于2025年7月5

日在拼多多的开设网店（名称：宅配酒水饮料，店铺编号：811872104）销售“营养快线（规格500毫升x 5）”产品，设置的销售价格为***元，但是该产品当天报名参加拼多多活动时，拼多多后台把当事人线上网店该款产品的价格直接改为***元，当事人刚开始没注意，后面有4个订单后，当事人才发现价格与设置的产品价格差距过大，当事人当场下架了该产品，并立即与购买的顾客进行沟通，请求顾客退单，当事人表示可以补偿顾客，但与顾客交流后，顾客没有回复当事人，为了减少损失，当事人向平台后台提交了订单的撤单申请，并每单补偿顾客5元，平台说与顾客沟通后并同意撤销了订单，所以当事人没有发货，当事人能提供与顾客交流的记录以及向顾客补偿20元的记录。

当事人的网店在2025年7月5日一共销售了4个订单，每个订单实际设置的价格为每组产品***元，经拼多多平台活动改为价格每组产品***元，当事人后面把这四个订单撤销，并补偿了顾客***元，因发现的早，没有其他的销售订单。这四个订单一共经营额为***元，当事人撤销了这4份订单，减少了每组***元的损失，又退还了消费每组***元的货值及一共***元的补偿款，获取的违法所得为***元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、2025年7月10日，我局执法人员对当事人的现场检查笔录1份、现场检查照片3张。证明当事人涉嫌利用使人误解的价格诱骗消费者进行交易的事实。

2、2025年7月10日，对当事人的经营者***调查《询问笔录》1份，证明当事人涉嫌利用使人误解的价格诱骗消费者进行交易的具体情况。

3、2025年7月10日，当事人的经营者***提供该店的《营业执照》及《仅销售预包装食品经营者备案》复印件各1份、居民身份证复印件1份，证明当事人主体资格及身份信息。

4、2025年7月10日，当事人的经营者***提供与顾客交流的记录以及向顾客补偿***元的记录复印件1份及网店截图复印件1份、订单截图打印件4张，证明当事人向顾客补偿***元的事实。

5、12345诉求件（诉求编码：FZ25070720565）1份，证明案件来源情况。

以上1-4证据均由当事人的经营者***签名盖章认可。

本局于2025年10月14日依法向当事人送达了《行政处罚告知书》，当事人在收到告知书之日起5个工作日内未向本局提出陈述、申辩要求。

本局认为，当事人利用使人误解的价格诱骗消费者进行交易，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第（四）项的规定，构成了利用使人误解的价格诱骗消费者进行交易的违法行为。

当事人不具有不予行政处罚、减轻、从轻或者从重的情节，符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十八条第一款的规定，其行为适用一般处罚的情形。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第（四）项的规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十条和《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>》行政处罚裁量基准》条款代号JG-7一般情节的规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：

1、没收违法所得28.84元；

2、罚款 100 元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭本决定书随附的缴款通知书缴纳罚没款。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，每日可以按罚款数额的百分之三加处罚款（加处罚款的数额不超出罚款的数额），并将依法申请人民法院强制执行。

如对本行政处罚决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向福州市长乐区人民政府申请复议，也可以在六个月内依法向福州市台江区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

福州市长乐区市场监督管理局（福州市长乐区知识产权局）

2025年10月24日

**（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）**

---

本文书一式二份，一份送达，一份归档，一份送财装科。